

주의 요구

1. 제 목 : 공매대행의뢰 접수 및 현황조사 등 공매 착수 불철저
2. 소관부점 : 0000부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000000은 「국세징수법」(이하 “법”이라 한다) 제103조 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」(이하 “요령”이라 한다) 제8조 제1항에 따르면 공사는 세무서장으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 한다²⁷⁾고 되어 있고

요령 제12조 제1항 및 제5항에 따르면 공사는 법 제68조에 따라 공매예정가격을 결정하기 위하여 공매재산의 현 상태, 점유관계, 임차료 또는 보증금의 액수, 그 밖의 현황을 조사하여야 하며, 현황조사를 완료한 때에는 공매재산 현황조사서를 작성하여야 한다고 되어 있다.

27) 다만, 압류재산의 추산가액이 강제징수비(압류에 관계되는 국세에 우선하는 「국세기본법」 제35조 제1항 제3호에 따른 채권 금액이 있는 경우 이를 포함한다.)를 징수하면 남을 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 공매착수를 보류하고 그 사실을 세무서장에게 통보하여야 한다.

또한, 요령 제20조에 따르면 공사는 공매재산에 대하여 법 제69조에 따른 현황조사를 기초로 다음 각 호28)의 사항이 포함된 공매재산명세서를 작성하여야 한다고 되어 있고, 공매재산명세서는 입찰참가자들이 열람하는 서류이므로 입찰 시작 7일 전부터 입찰 마감일까지 전자자산처분 시스템(온비드)에 게시하도록 되어 있다.

따라서, 신속한 공매대행 업무 진행을 위해서는 세무서장으로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행의뢰서를 접수하고, 현황조사를 실시하였을 경우 공매재산 현황조사서를 기한 내 작성하여 공매재산명세서에 반영하는 등 공매 업무가 신속히 진행될 수 있도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 0000부점 소관 압류재산과 관련하여 공매대행의뢰 접수 및 공매재산 현황조사서 등 작성 현황을 점검한 결과

(1) 공매대행의뢰 접수 업무 불철저

0000.00.00. 00세무서로부터 수입한 000 압류재산(0000-0000-000) '00000 000호 0000 주권미발행 비상장주식 0,000주'의 경우 0000.00.00. 위임기관으로부터 공매대행의뢰를 수신하였으나 접수는 00일이 경과한 0000.00.00.에 이루어졌고 현재는 압류조서 송부, 매각예정가격 결정 등을 사유로 보류(기타협의)물건으로 관리 중인 것으로 확인되는 등

-
- 28) 1. 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 공매예정가격, 그 밖의 중요한 사항
2. 공매재산의 점유자 및 점유 권원, 점유할 수 있는 기간, 차임 또는 보증금에 관한 관계인의 진술
3. 법 제76조 제1항 및 제2항에 따른 배분요구 현황 및 같은 조 제5항에 따른 채권신고 현황
4. 공매재산에 대하여 등기·등록된 권리, 대항력 있는 임차권 또는 가처분으로서 매수인이 인수하는 것
5. 매각에 따라 설정된 것으로 보게 되는 지상권의 개요

[표 6] 및 [별지 6] “압류재산 공매대행 접수 지연 명세”와 같이 압류 재산 공매대행 접수를 짧게는 30일로부터 길게는 140일까지 지연한 00건이 확인되었다.

[표 6] 공매대행 의뢰 접수 소요기간 현황

(단위: 건, %)

구 분	합 계	10일 이내	11 ~ 30일	30일 초과	
				소 명	부적정

“기재생략”

* 연말 수입의뢰, 동일 체납자 다량물건 등 소명완료 된 00건은 대상 제외

(2) 공매재산 현황조사서 및 공매재산명세서 작성 업무 불철저

0000.00.00. 00구청으로부터 수입한 000 압류재산(0000-0000-000) '00 제0층 제000호(공유지분 2분의1)'의 경우 0000.00.00. 현황조사 의뢰 당시 조사기한은 0000.00.00.인데 실제 현황조사는 조사기한으로부터 00일이 경과한 0000.00.00.에 이루어진 사실이 확인되는 등

[별지 7] “공매재산 현황조사서 작성 지연 명세”와 같이 현황조사 의뢰일로부터 짧게는 00부터 길게는 00까지 경과하여 공매재산 현황 조사서를 작성한 00이 확인되었다.

한편, 공매재산 현황조사서를 지연 작성한 물건 중 0000.00.00.00 세무서로부터 수입한 000 압류재산(0000-0000-000) '00 제00층 제0-00호'의 경우 공매물건의 용도가 주거용 건물(공동주택)이므로

공매예정가격을 결정하기에 앞서 ① 현황조사²⁹⁾ 및 전입세대 열람³⁰⁾을 실시하여야 하고 ② 공매재산명세서 작성 시 공매재산 현황조사서를 활용

29) 「압류재산 공매대행 업무편람」 p. 156에 따르면 현황조사 시점은 감정평가의뢰일로부터 공매예정가격을 결정하기 이전까지(매각예정가격 협의 전까지)로 되어 있음

30) 「압류재산 공매대행 업무편람」 p. 54에 따르면 압류재산이 주거용건물인 경우 감정평가 및 현황조사 시 전입세대를 열람하여 임차인 거주 여부 등을 확인하도록 되어 있음

(현황조사 불필요 시 감정서 활용 승인)하여야 하나

0000.00.00.00세무서와 매각예정가격을 협의하기 전에 현황조사를 진행하지 않았다가 ① 매각예정가격 협의 후 00일이 경과한 0000.00.00.에서야 공매재산 현황조사서 작성이 이루어진 사실이 확인되었고

0000.00.00. 공매재산명세서도 공매재산 현황조사서 작성보다 00일 전에 작성되어 ② 현황조사(또는 감정평가결과)와 관련된 내용이 반영되지 않은 사실이 확인되는 등

[표 7]과 같이 현황조사를 지연 작성한 00건 중 공매재산명세서 작성 이후 현황조사를 진행한 0건이 확인되었다.

[표 7] 공매재산명세서 내 현황조사결과 미반영 현황

순번	위임기관	관리번호	용도	명세서 작성일	현황조사서 작성일	전입세대 열람일	비 고
1							“기재생략”
2							
3							
4							

[소관부점 의견] 00부점은 공매대행의뢰를 적기에 접수하고 현황조사 기한 내 공매재산 현황조사서를 작성하는 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 신속한 구매업무 진행을 위해 구매대행의뢰를 지체 없이 접수하고 현황조사 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)